1. INTRODUCCIÓN

- Reducción arancelaria desde el **GATT 1947**: ganan peso las demás barreras y las medidas restrictivas alternativas
- Creciente intervencionismo administrativo: regulación de productos por salud, seguridad, consumidores y medio ambiente
- Resultado
  - **Diversidad y disparidad** de exigencias: sin economías de escala
  - **Opacidad normativa**
  - **Abuso normativo**: exigencias desproporcionadas, restricciones encubiertas
- Respuestas
  - OMC: Acuerdos **OTC** y **MSF**
  - UE: **Directiva (UE) 2015/1535**, heredera de la Directiva 83/189/CEE y la 98/34/CE

2. MEDIDAS DE ARMONIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

2.1. La libre circulación de mercancías

- Piedra angular del mercado interior. Exige
  - Supresión de derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente (art. **30 TFUE**)
  - Arancel aduanero común (art. **31 TFUE**)
  - Prohibición de restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente (arts. **34 y 35 TFUE**)
- **Art. 36 TFUE**: excepciones (moralidad, orden y seguridad públicos, salud, patrimonio, propiedad industrial y comercial)
  - Sin discriminación arbitraria ni restricción encubierta
- Jurisprudencia: **exigencias imperativas de interés general** (consumidores, medio ambiente)
- **Dassonville (1974)**: medida de efecto equivalente es toda normativa que pueda obstaculizar directa o indirectamente, actual o potencialmente, el comercio

2.2. El Libro Blanco de 1985 y el Nuevo Enfoque

- **Consejo Europeo de Milán 1985** respalda el Libro Blanco: unas **300 medidas** antes de finales de **1992**
- Tres barreras: **físicas**, **fiscales** (IVA e impuestos especiales) y **técnicas** (reglamentaciones, normas, certificación y homologación)
- Estrategia en tres pilares
- **Nuevo Enfoque** (Resolución del Consejo de 7 de mayo de 1985)
  - Directivas fijan solo **requisitos esenciales**
  - Detalle en **normas armonizadas** de **CEN, CENELEC y ETSI**
  - Voluntarias, pero con referencia en el DOUE dan **presunción de conformidad**

  - Completado por **Enfoque Global** (1989) y **Nuevo Marco Legislativo** (2008: **Reglamento (CE) 765/2008** y **Decisión 768/2008/CE**)
  - Vigilancia del mercado: **Reglamento (UE) 2019/1020**, art. 25 obliga a designar autoridades de control. En España, entre ellas el **SOIVRE**
- **Acta Única Europea 1986**: mayoría cualificada para aproximar legislaciones (art. **114 TFUE**)
  - Excepciones: fiscalidad, libre circulación de personas, derechos de los trabajadores
- **Reconocimiento mutuo** y procedimiento de información de la **Directiva 83/189/CEE**

2.3. El reconocimiento mutuo

- **Cassis de Dijon** (20 de febrero de 1979, asunto 120/78): producto legalmente comercializado en un Estado miembro puede comercializarse en los demás
  - Restricción solo con exigencia imperativa o art. 36 TFUE, y proporcionada
- Se aplica en ámbitos **no armonizados**
- **Reglamento (UE) 2019/515** (desde abril de 2020)
  - **Declaración de reconocimiento mutuo** del operador
  - Decisiones restrictivas **motivadas**
  - Recurso a **SOLVIT**
- **Puntos de Contacto de Productos**: informan a las empresas

3. LA DIRECTIVA (UE) 2015/1535 Y SUS ANTECEDENTES

3.1. Evolución normativa

- **Directiva 83/189/CEE**: **información previa** de proyectos de normas y reglamentos técnicos
  - **Comité permanente** presidido por la Comisión
  - **Normas** (voluntarias) frente a **reglamentos técnicos** (obligatorios)
- **Directivas 88/182/CEE y 94/10/CE**: amplían especificación técnica, evaluación de la conformidad y «otros requisitos»
- **Directiva 98/34/CE**: **refundición**
  - Concepto amplio de reglamento técnico, incluidos los **de facto**
  - **Doble procedimiento**: programas de normalización y notificación con statu quo
  - **Directiva 98/48/CE**: extensión a **servicios de la sociedad de la información**
- **Reglamento (UE) 1025/2012**: normas voluntarias. Por eso la Directiva se centra en reglamentos técnicos
- **Directiva (UE) 2015/1535** (9 de septiembre de 2015): codifica la 98/34/CE sin cambios sustanciales

3.2. Objetivo y ámbito

- Examen previo por la Comisión y los Estados de los **reglamentos técnicos** proyectados, para productos (industriales, agrícolas, pesqueros) y servicios de la sociedad de la información

- **AELC/EEE**: procedimiento paralelo. **Suiza y Turquía**: intercambio de información con otro estatuto
- Reglamento técnico: especificaciones técnicas, «otros requisitos» y reglas de servicios obligatorias, **de iure o de facto**
- **Art. 7**: exime las normas que
  - transponen actos vinculantes de la Unión
  - cumplen acuerdos internacionales
  - aplican cláusulas de salvaguardia
  - ejecutan una sentencia del Tribunal de Justicia

3.3. El procedimiento de notificación

- **Notificación** a la Comisión, traslado a los Estados y publicación traducida en **TRIS**
- **Statu quo de 3 meses**
- **Observaciones**: no amplían plazo
- **Dictamen circunstanciado**: hasta **4 meses** (acuerdos voluntarios y servicios) o **6 meses** (demás)
  - No es el dictamen motivado de infracción
- **Bloqueo por armonización**: **12 meses**, hasta **18** si el Consejo adopta posición en primera lectura
- **Nueva notificación** si hay cambios sustanciales
- **Urgencia**: sin statu quo ante circunstancias graves e imprevisibles. No exime de notificar
- Comunicación del **texto definitivo**

3.4. Ventajas y aplicación en España

- Ventajas
  - **Prevención**: más barata que una infracción
  - **Transparencia** (TRIS gratuito) y **diálogo**
  - Detección de necesidades de armonización
  - **Seguridad** para operadores
  - El reglamento no notificado o adoptado durante el statu quo **no es oponible a particulares**
- España: **Real Decreto 1337/1999**
  - Vía **Comisión Interministerial para Asuntos de la Unión Europea**
  - Alimentación: grupo de trabajo de la **CIOA**, con la **Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior (SOIVRE)**

4. PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN DE OBSTÁCULOS EN EL MERCADO INTERIOR

- Persisten barreras en ámbitos no armonizados y servicios (**Directiva 2006/123/CE**)

4.1. El procedimiento de infracción

- Comisión, guardiana de los Tratados. Arts. **258 a 260 TFUE**

  - **Art. 259**: un Estado puede recurrir contra otro
- **Inicio**: de oficio o por **denuncia** (decisión en **un año**, sin obligación de actuar)
- **Fase precontenciosa**
  - **EU Pilot** informal previo
  - **Carta de emplazamiento**: observaciones, normalmente en **dos meses**
  - **Dictamen motivado**: fija plazo y objeto del litigio
- **Fase contenciosa**
  - Recurso ante el Tribunal. Sentencia **declarativa** (art. **260.1**)
  - **Art. 260.2**: **suma a tanto alzado y multas coercitivas**
  - **Art. 260.3**: sanciones en el primer recurso si no se comunica la transposición
- **Medidas urgentes**: provisionales (art. **279 TFUE**), con apariencia de buen derecho, urgencia y ponderación favorable
  - Con multas coercitivas: **Białowieża** (2017)

4.2. La defensa ante los tribunales nacionales

- La infracción no indemniza: la vía nacional es complementaria
- **Efecto directo y primacía**: invocar el art. **34 TFUE** y la falta de notificación (**CIA Security**)
  - Cuestión prejudicial (art. **267 TFUE**)
- **Medidas cautelares**: **Factortame** (C-213/89, 1990)
- **Responsabilidad patrimonial del Estado**: **Francovich** (1991)
  - **Brasserie du Pêcheur y Factortame** (1996), tres requisitos
    - norma que confiere derechos a particulares
    - violación suficientemente caracterizada
    - causalidad directa
  - Límites: **equivalencia y efectividad**
  - **Comisión contra España** (C-278/20, 2022): requisitos de la **Ley 40/2015** contrarios a la efectividad

4.3. La red SOLVIT

- Desde **2002**: solución **gratuita, rápida y extrajudicial** de problemas por aplicación incorrecta del Derecho de la Unión por otra administración
  - Fuera de tribunales. Soluciones **no vinculantes**
- Red: Estados miembros, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Parte del **Portal Digital Único**
- Funcionamiento
  - Caso en línea en el centro del país del interesado
  - Centro del Estado del problema acepta en **una semana**
  - **Diez semanas** para solucionar
- España: **Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación**

4.4. Otros instrumentos

- **EU Pilot** (2008): diálogo informal previo a la infracción

- **Reglamento (CE) 2679/98** («Reglamento fresas»): obstáculos graves a la libre circulación
  - Modificado, no derogado, por el **Reglamento (UE) 2024/2747** (**IMERA**), aplicable desde el **29 de mayo de 2026**
- **SMET** (2020): Comisión y Estados abordan las barreras más graves
- **Proyecto Línea Abierta** (1993): Secretaría de Estado de Comercio, **ICEX** y **CEOE**
  - Predominan obstáculos de normas técnicas, luego envases y etiquetado
- **Estrategia para el Mercado Único** (21 de mayo de 2025): **«Terrible Ten»**
  - Refuerzo de SOLVIT y SMET, y responsable de alto nivel por Estado

5. CONCLUSIÓN

- Tres posibilidades prácticas
  - **Conocer** las reglamentaciones (**TRIS**, **ePing**)
  - **Anticiparse**: observaciones a los proyectos
  - **Defenderse**: Comisión o SOLVIT, tribunales nacionales, indemnización
- Mercado único inacabado: Estrategia 2025 e **IMERA**
- La Directiva 2015/1535 sigue siendo la mejor herramienta preventiva